

1500355-54.2022.8.26.0554

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2349555/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Advogado:

Promotora:

Beatriz Ragonha Mainardi, presente por videoconferência.

Dr. GIOVANI HENRIQUE VIOTO VIENE, OAB/SP 460789, presente por videoconferência.

Dra. ROSINEI HORSTMAN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Centro, Santo André - 09040-906 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR - ACORDO

(NOS TERMOS DO ARTIGO 76 DA LEI 9.099/95)

Processo nº:

1500355-54.2022.8.26.0554 - Controle 2022/000119

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2349555/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Advogado:

Promotora:

Beatriz Ragonha Mainardi, presente por videoconferência.

Dr. GIOVANI HENRIQUE VIOTO VIENE, OAB/SP 460789, presente por videoconferência.

Dra. ROSINEI HORSTMAN SAIKALI, presente por videoconferência.

Delito:

Artigo 28 da Lei 11.343/2006

Aos 03 de novembro de 2022, às 14:15h, na sala de audiências virtuais da 1ª Vara Criminal, do Foro de Santo André, Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger, acompanhada da Escrevente ao final nomeada, foi aberta a presente audiência preliminar nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade

de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, dada a palavra à Dra. Promotora, atenta aos princípios da celeridade, da informalidade e outros cabíveis, nos termos do artigo 76, c.c. art. 62, ambos da Lei 9099/95, para o requerimento cabível, podendo compulsar os autos e contactar informalmente com as partes, se lhe aprouver, para eventual complementação de dados necessários ao seu convencimento e fundamentação do pedido, pela mesma foi dito: "MM Juíza, nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, proponho à autora por porte de entorpecente para uso próprio, a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, consistente na advertência sobre os efeitos da droga. A aceitação levará à extinção de sua punibilidade." Em seguida, pela MM Juíza foi feita ao autora do fato a proposta formulada pela doutora Promotora de Justiça, explicando-lhe no que consistia e quais suas consequências. Pela autora do fato e seu defensor foi dito: "MM Juíza, aceitamos a proposta apresentada pelo parquet." A seguir, a MM. Juíza, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11343/06, advertiu a ré dos efeitos nocivos causados pelo uso de drogas no sentido da dependência química e psíquica, que é a conduta dos usuários de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pela ré foi dito que: "MM Juíza, ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça pelo mesmo foi dito que: "MM Juíza, diante da manifestação da ré, requeiro seja julgada extinta sua punibilidade" Ao final, pela MM Juíza foi dito: "1. Trata-se de ação penal proposta em face de Beatriz Ragonha Mainardi, por ter praticado, em tese, crime de porte de substância entorpecente para uso próprio. Feita a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito, houve aceitação pela autora do fato e seu defensor. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da aceitação da proposta, aplico a Beatriz Ragonha Mainardi, com fundamento no artigo 76, § 3º, da Lei 9099/95, a pena imediata de advertência sobre os efeitos da droga e, conforme requerido pelo Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AUTORA DO FATO Beatriz Ragonha Mainardi, pelo cumprimento da medida de advertência, com fundamento no artigo 84, p. único, da Lei 9099/95. Neste ato, fica a autora do fato cientificada de que não poderá receber o benefício da mesma natureza no prazo de 05 (cinco) anos. Archive-se oportunamente. Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados." O advogado constituído compromete-se a fornecer uma cópia do presente termo de audiência à sua assistida. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Camila Cristina de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.